

한전KDN(주)

통보

제 목 SPC 연결회계처리 업무 관련 통제활동 마련 필요

소 관 부 서 □□□□실(◁◁◁◁부), ■■■처(▷▷부)

조 치 부 서 □□□□실(◁◁◁◁부), ■■■처(▷▷부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□실 ◁◁◁◁부(이하 “◁◁◁◁부”라 한다)는 전사 내부통제 정책을 총괄하는 조직으로서 업무프로세스에 대한 중요 위험과 그 위험의 통제활동을 관리하기 위해 통제기술서, 업무흐름도를 문서화하여 효과성 평가에 활용하고 있다.

또한 ■■■처 ▷▷부(이하 “▷▷부”라 한다)는 회사의 결산, 세무, 원가관리, 대금지급 등 회계업무에 관한 통제책임조직으로서 관련 내부회계관리제도의 통제활동 설계, 운영 및 관리를 담당하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「내부회계관리규정」 제1조(목적)에 따르면 회사의 내부회계관리제도를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 기준과 절차 등을 정함으로써 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도의 운영과 재무제표 신뢰성을 제고함을 목적으로 한다고 되어 있다.

「내부회계관리지침」 제6조(내부회계전담부서)에 따르면 내부회계전담부서는 규정 및 지침 수립 및 주기적인 업데이트를 하여야 하고, 내부회계관리제도 변화 관리를 하여야 한다고 되어 있으며, 제17조(변화관리)에 따르면 회사는 업무프로세스, 시스템 및 조직 등의 변화 사항에도 불구하고 지속적으로 효과적인 내부통제 활동을 설계하고 운영하기 위해 변화관리체계를 갖추어야 한다고 되어 있다.

한편 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 제1110호(연결재무제표)에 따르면 투자자는 피투자자에 관여하는 성격과 관계없이 피투자자를 지배하는지 평가하여 투자자가 지배기업인지를 결정하고, 지배기업은 같은 성격의 거래·사건은 동일한 회계정책을 적용하여 연결재무제표를 작성해야 한다고 되어 있다.

그리고 「공공기관의 조직과 정원에 관한 지침」 제5조(출자회사 등의 설립과 운영) 제6항에 따르면 공공기관은 출자회사의 성과 제고를 위해 노력하여야 하며, 출자회사 관리업무를 규정한 내부 지침을 마련해야 한다고 되어 있다.

따라서 회사는 출자회사 관리를 위한 내부 지침을 수립해야 하고, 실질적 지배력을 기준으로 연결대상 종속기업을 판단하여야 하며, 연결결산 시 종속기업의 재무정보가 적정하게 반영되도록 내부거래 제거, 특수관계자 거래 공시 등 핵심 절차에 대해 충분하고 효과적인 내부통제 활동을 설계·운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠♠♠♠♠♠♠처(현 ♥♥♥♥♥♥♥♥처)는 20xx년 xx월 신재생 투자사업 발굴업무를 성공적으로 수행하기 위해 “▼▼▼▼사업TF” 임시조직을 신설하였으며, 20xx년 x월 “▼▼▼▼▼부”로 정규조직화되었다.

▼▼▼▼▼▼부는 사업 추진을 위해 SPC¹⁾ 설립을 준비 중으로 20xx년 xx월과 xx월에 각각 ☼☼☼☼☼☼부 및 *~*~*~*부(전 ❖❖❖❖부)로부터 SPC 설립의 필요성이 인정되어 승인받았으며, 20xx년 x월 출자 주주간 업무합의서 체결 후 상반기에 국내 및 해외에 SPC를 설립할 계획을 수립하였다.

그러나 <<<<부에서 운영·관리하는 통제기술서를 확인한 결과, 출자회사와 관련된 회계처리 통제활동은 [표 1]과 같이 SPC 설립 관련 사전개발비 관리에만 한정되어 있어 SPC 운영단계(회계·결산관리 등)에 대한 통제활동 마련이 필요한 것으로 확인되었다.

[표 1] 내부회계관리제도 통제기술서[출자관련 통제활동]

통제활동명(Code)	통제활동 설명
SPC 설립 관련 사전개발비 관리 (BM-xx-xx-xx)	✓ 투자심의위원회의는 리스크관리위원회 심의 후 타법인 출자(지분투자 등)에 대하여 하기 사항을 검토 후 계획을 승인한다. 1) 신규투자의 필요성 및 위험성, 2) 투자시기 및 규모의 적정성, 3) 경제성 및 수익성, 4) 중장기 경영전략과의 연계성 및 중요성, 5) 중단기 투자 가용재원 등. 전략담당부서장은 위원회가 종료되면 사업주관 부서장에게 그 심의 결과를 통보하여야 한다.

출처: 사내 “내부통제기술서” 자료 재구성

또한 출자회사 관련 회계처리 제 규정을 확인한 결과, [표 2]와 같이 해외 출자회사에 대해서만 「해외사업 회계처리 기준」에 따른 단계별(설립 전, 운영, 청산) 회계처리 절차가 마련되어 있을 뿐, 국내 출자회사에 대한 회계처리 절차에 대해서는 「회계규정」 등 회계·재무 관련 제 규정에 SPC의 연결결산 여부 판단기준, 연결회계처리 절차 등 관련 내용이 없어 국내 출자회사에 대한 회계처리 기준·절차가 포함된 제 규정을 마련하는 등 통제활동이 필요한 것으로 확인되었다.

1) SPC(Special Purpose Company, 특수목적법인): 특수한 목적을 달성하기 위하여 일시적으로 만들어지는 법인

[표 2] 출자회사 회계 관리 관련 사내 제 규정

사규명 (사규 주관부서)	내용
해외사업 회계처리 기준 (▷▷부)	- 출자회사 설립 전 단계 - 제7조(해외자회사 설립 시 구분), 제12조~제14조(과세의무, 배당 시 과세 등) - 출자회사 운영 단계 - 제19조~제30조(회계원칙, 결산관리 등) - 출자회사 청산 단계 - 제46조~제52조(청산, 지분양도, 대부채권 등)
회계규정 (▷▷부)	출자회사, 투자회사 등에 대한 회계 관리 관련 내용 부재

출처: 「해외사업 회계처리 기준」 및 「회계규정」 재구성

그 결과 SPC는 설립 시점부터 재무보고에 중요한 영향을 미칠 수 있는 거래 및 사건이 발생할 수 있으므로, SPC 설립 이후 통제 체계를 사후적으로 마련할 경우 일정 기간 통제 공백이 발생할 우려가 있다.

따라서 ◁◁◁◁부와 ▷▷부는 「내부회계관리규정」의 목적에 부합하기 위해 리스크 발생 이후가 아닌 발생 가능성이 합리적으로 예상되는 시점에 통제활동이 설계·운영되어야 하므로, SPC 설립 이전 시점까지 운영단계에서 요구되는 회계 처리 기준, 연결대상 판단 등에 대비하기 위해 관련 제 규정을 마련하고 이를 통제기술서에 반영할 필요가 있다. 또한 관련 통제활동은 업무흐름도를 문서화 하여 해당 업무 프로세스 내에서 발생할 수 있는 위험과 그에 따른 통제활동을 쉽게 파악할 수 있도록 해야 한다.

관계부서 의견 ◁◁◁◁부와 ▷▷부는 SPC 설립 예정에 따른 연결재무제표 작성에 대비하여 관련 업무에 대한 제 규정과 통제기술서 마련의 필요성에 대해 공감하고, 지배회사와 SPC간 개별재무제표 연결 절차, 지배회사의 투자주식과 SPC의 자본금 등의 상계 제거 분개 절차, 비지배지분 인식 절차, 내부거래 제거 절차 등 주요 연결결산 통제활동을 관련 부서 간 협의를 통해 정비하고, 이를 업무흐름도 및 통제기술서 등에 반영하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□실장은 SPC 설립 일정과 연계하여 연결결산(연결재무제표 작성 등) 과정에서 발생할 수 있는 위험에 대비할 수 있도록 관련 업무흐름도 및 통제기술서 등을 현행화하여 운영하는 방안을 마련하기 바랍니다.(통보)

■■■처장은 SPC 설립 일정과 연계하여 연결재무제표 작성(연결결산) 과정에서 발생할 수 있는 위험요소를 사전에 검토하고, 해당 위험을 효율적으로 통제할 수 있도록 출자·투자회사에 대한 회계관리 관련 제 규정을 마련하는 등 이를 내부 회계관리제도 통제활동에 적용하여 운영·관리하기 바랍니다.(통보)